

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN SUMARIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICÍAS

Resolución Administrativa N° 115/2024 del Consejo Académico Universitario UNIPOL, 21 de mayo de 2024

Resolución Administrativa N° 0234/24 del Comando General de la Policía Boliviana, 17 de septiembre de 2024

Artículo 1. Objeto

El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización, integración, atribuciones, funcionamiento y procedimiento de la Comisión Sumaria de la Escuela Superior de Policías y sus Sub Sedes Académicas, así como establecer las faltas disciplinarias, sanciones y garantías procesales aplicables a las y los cursantes de posgrado de la Unidad Académica.

Artículo 2. Ámbito de Aplicación

Las disposiciones del presente Reglamento son de aplicación obligatoria para todas y todos los cursantes de posgrado de la Escuela Superior de Policías, autoridades, personal docente, administrativo y demás personas que intervengan en los procesos sumarios internos.

Artículo 3. Principios Rectores

El proceso sumario interno se rige por los principios de: 1. Legalidad: Toda acción o sanción debe responder a una norma expresa, vigente y anterior al hecho. 2. Imparcialidad: Se garantiza el tratamiento igualitario sin condicionamientos, preferencias ni influencias externas. 3. Proporcionalidad: La sanción guardará relación directa con la gravedad de la falta y las circunstancias del hecho. 4. Libre Valoración de la Prueba: Las pruebas se apreciarán conforme a la sana crítica, la lógica y la experiencia. 5. Presunción de Inocencia: El procesado se considera inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme. 6. Tipicidad: Solo se sancionan conductas descritas expresamente y previamente como falta disciplinaria. 7. Debido Proceso: Se garantiza el derecho a la defensa, acceso a las pruebas, notificación de las actuaciones y motivación de las resoluciones. 8. Jerarquía Normativa: En caso de contradicción, prevalecerán las normas de mayor jerarquía. 9. Celeridad y Economía Procesal: El trámite se desarrollará sin dilaciones innecesarias, evitando formalidades que no afecten la validez del procedimiento.

Artículo 4. Definiciones

Para efectos del presente Reglamento se entiende por: - Escuela Superior de Policías: Unidad Académica de Posgrado de la Universidad Policial "Mariscal Antonio José de Sucre", con Sub Sedes Académicas en el interior del país. - Cursante o Posgraduante: Servidora o servidor público policial admitido y matriculado en programas de posgrado de la Unidad Académica. - Comisión Sumaria: Instancia colegiada competente para conocer, sustanciar y resolver procesos por faltas gravísimas. - Falta Disciplinaria: Toda acción u omisión contraria al ordenamiento jurídico, normativa institucional y deberes académicos. - Proceso Sumario Interno: Trámite administrativo disciplinario simplificado y expedito. - Medidas Precautorias: Disposiciones provisionales adoptadas para garantizar el desarrollo del proceso y la eficacia de la resolución. - Prescripción: Extinción de la potestad sancionadora por transcurso del plazo establecido en la norma.

Artículo 5. Derechos de los Cursantes

Son derechos de los cursantes: 1. Recibir formación académica y profesional de calidad. 2. Ser tratado con respeto y dignidad. 3. Conocer el presente Reglamento y demás normativa aplicable. 4. Defenderse y ser asistido en el proceso disciplinario. 5. Recibir estímulos y reconocimientos por méritos demostrados. 6. Recurrir las resoluciones que le causen perjuicio.

Artículo 6. Deberes de los Cursantes

Son deberes de los cursantes: 1. Cumplir la Constitución Política del Estado, leyes, reglamentos y disposiciones institucionales. 2. Observar conducta acorde a la dignidad de la función policial y académica. 3. Respetar la jerarquía, autoridades, docentes, personal administrativo y compañeros. 4. Cuidar los bienes e instalaciones de la Unidad Académica. 5. Someterse al proceso disciplinario cuando corresponda.

Artículo 7. Obligaciones Académicas Específicas

Además de los deberes generales, los cursantes deben: 1. Cumplir con el plan de estudios, asistencia, trabajos prácticos y evaluaciones establecidas. 2. Respetar el régimen de horarios y actividades programadas. 3. Mantener el orden y la disciplina durante el desarrollo de todas las actividades académicas.

Artículo 8. Prohibiciones Generales

Se prohíbe a los cursantes: 1. Realizar actividades que interfieran con el normal desarrollo de las labores académicas o administrativas. 2. Utilizar el nombre, emblemas o bienes de la Unidad Académica para fines particulares o no autorizados. 3. Retener o sustraer documentos, correspondencia o bienes pertenecientes a la institución o a terceros.

Artículo 9. Evaluación de Conducta

La conducta y el cumplimiento de deberes se evaluarán de forma permanente, formando parte del promedio final del cursante según los criterios establecidos en el reglamento académico vigente.

Artículo 10. Registro de Antecedentes

Toda sanción o estímulo se registrará en la hoja de conducta del cursante y se adjuntará a su expediente académico individual.

Artículo 11. Comunicación de Medidas

Las medidas adoptadas, sanciones o estímulos serán comunicados oficialmente a la unidad de origen del cursante y a la Dirección de Personal correspondiente.

Artículo 12. Mérito

Se entiende por mérito toda acción positiva, relevante y destacada realizada por el cursante dentro o fuera de la Unidad Académica, que contribuya al prestigio institucional o al desarrollo académico.

Artículo 13. Estímulo

Es el reconocimiento institucional otorgado al cursante por su mérito, conducta ejemplar o aporte significativo.

Artículo 14. Clases de Estímulos

Se reconocerán estímulos por: 1. Acciones de cooperación y ayuda a la comunidad. 2. Aportes al mejoramiento institucional. 3. Participación destacada en actividades culturales, artísticas o deportivas. 4. Resultados sobresalientes en investigación y formación académica. 5. Demostración de valores éticos, morales y profesionales en situaciones relevantes.

Artículo 15. Procedimiento para Otorgar Estímulos

El reconocimiento se iniciará mediante solicitud o informe fundamentado presentado por cualquier autoridad, docente o compañero, que será evaluado por la autoridad competente para su aprobación.

Artículo 16. Notificación del Estímulo

El estímulo se comunicará por escrito al cursante, se leerá en formación general y se registrará en su expediente académico.

Artículo 17. Acumulación de Estímulos

Los estímulos son acumulables y se tendrán en cuenta al momento de la calificación final y para la designación de delegaciones o representaciones institucionales.

Artículo 18. Pérdida del Estímulo

El estímulo podrá ser revocado si se comprueba que se obtuvo mediante información falsa o conducta contraria a los principios institucionales.

Artículo 19. Autoridades Competentes para Otorgar Estímulos

Están facultados para otorgar estímulos: 1. El Director Nacional de la Escuela Superior de Policías. 2. El Sub Director Nacional y Jefe de Estudios. 3. Los Directores o Coordinadores de las Sub Sedes Académicas.

Artículo 20. Registro Centralizado

La Secretaría Académica llevará un registro actualizado de todos los estímulos otorgados en la Unidad Académica y sus Sub Sedes.

Artículo 21. Tipos de Estímulos

Se aplicarán los siguientes estímulos: a. Memorándum de felicitación personal. b. Asignación de puntaje adicional en el área afectiva o conducta.

Artículo 22. Puntuación por Estímulos

El puntaje adicional que se podrá asignar es: - Director Nacional: de 1 a 15 puntos. - Sub Director Nacional y Jefe de Estudios: de 1 a 10 puntos. - Directores o Coordinadores de Sub Sedes: de 1 a 10 puntos.

Artículo 23. Competencia de la Comisión Sumaria

La Comisión Sumaria es la única instancia competente para conocer, sustanciar y resolver los procesos disciplinarios por la comisión de faltas gravísimas cometidas por cursantes de posgrado.

Artículo 24. Integración de la Comisión Sumaria

La Comisión Sumaria se integra de la siguiente manera: 1. Presidente: El Sub Director Nacional y Jefe de Estudios de la Escuela Superior de Policías; en las Sub Sedes Académicas, el Jefe Académico o quien haga sus veces. 2. Secretario: El Asesor Jurídico de la Unidad Académica; en las Sub Sedes, un docente con título de Abogado. 3. Primer Vocal: El Jefe de Departamento Académico correspondiente. 4. Segundo Vocal: Un docente titular de la Unidad Académica. 5. Investigador: Personal designado expresamente para la indagación de los hechos. 6. Oficial de Diligencias: Encargado de las citaciones, notificaciones y custodia del expediente.

Artículo 25. Duración del Mandato

Los miembros de la Comisión Sumaria ejercerán sus funciones por el periodo académico correspondiente, pudiendo ser reasignados cuando cambien sus cargos o condiciones de servicio.

Artículo 26. Requisitos para ser Miembro

Para integrar la Comisión Sumaria se requiere: 1. Estar en servicio activo en la Unidad Académica. 2. No tener sanciones disciplinarias ejecutoriadas en los últimos dos años. 3. No tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el procesado.

Artículo 27. Incompatibilidades

No podrán formar parte de la Comisión quienes hayan intervenido directamente en los hechos objeto del proceso o tengan interés personal en el resultado del mismo.

Artículo 28. Excusa y Recusación

Los miembros de la Comisión deberán excusarse de conocer el proceso cuando concurran los motivos señalados en el artículo anterior; asimismo, el procesado podrá recusarlos dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación.

Artículo 29. Designación de Suplentes

En caso de excusa, recusación o impedimento temporal de un miembro, se designará un suplente que cumpla con los mismos requisitos.

Artículo 30. Atribuciones de la Comisión Sumaria

Son atribuciones de la Comisión Sumaria: 1. Instaurar de oficio o por denuncia el proceso sumario interno. 2. Designar al investigador y demás personal que intervenga. 3. Adoptar medidas precautorias cuando corresponda. 4. Recibir y valorar todas las pruebas de cargo y descargo. 5. Dictar la resolución que corresponda. 6. Declarar la rebeldía cuando proceda. 7. Designar defensor de oficio si el procesado no cuenta con uno.

Artículo 31. Sesiones de la Comisión

La Comisión sesionará de forma ordinaria o extraordinaria cuando sea convocada por su Presidente; sus decisiones se adoptarán por mayoría simple de votos, y en caso de empate el Presidente tendrá voto dirimente.

Artículo 32. Actas de Sesión

De cada sesión se levantará un acta firmada por todos los miembros asistentes, que quedará archivada junto al expediente respectivo.

Artículo 33. Funciones del Presidente

Corresponde al Presidente: 1. Representar a la Comisión. 2. Convocar, presidir y dirigir las sesiones. 3. Garantizar el cumplimiento de los principios del debido proceso. 4. Suscribir las resoluciones y comunicaciones oficiales.

Artículo 34. Funciones del Secretario

Corresponde al Secretario: 1. Elaborar las actas de sesión. 2. Custodiar la documentación y el expediente del proceso. 3. Verificar el cumplimiento de los plazos procesales. 4. Notificar las actuaciones y resoluciones.

Artículo 35. Funciones de los Vocales

Corresponde a los Vocales: 1. Estudiar el expediente y analizar las pruebas. 2. Participar en la deliberación y votación de la resolución. 3. Emitir voto fundado si discrepan con la mayoría.

Artículo 36. Funciones del Investigador

Corresponde al Investigador: 1. Practicar todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos. 2. Recabar pruebas, declaraciones y antecedentes relacionados con el caso. 3. Entrevistar a testigos, al denunciante y al procesado cuando corresponda. 4. Solicitar informes, documentos y peritajes a las instancias respectivas. 5. Elaborar el informe final de investigación con conclusiones fundadas y recomendaciones claras.

Artículo 37. Funciones del Oficial de Diligencias

Corresponde al Oficial de Diligencias: 1. Realizar las citaciones y notificaciones en los plazos establecidos, dejando constancia escrita. 2. Entregar la documentación y copias del expediente al procesado y a su defensor. 3. Custodiar los bienes, elementos o evidencias relacionados con el proceso. 4. Auxiliar a la Comisión y al Investigador en las actuaciones que se le soliciten.

Artículo 38. Deber de Reserva

Todos los miembros y personal que intervenga en el proceso guardarán reserva absoluta sobre las actuaciones, documentos y deliberaciones hasta que la resolución quede firme y definitiva.

Artículo 39. Responsabilidad de los Miembros

Los miembros de la Comisión responden personalmente por las infracciones, omisiones o irregularidades que cometan en el ejercicio de sus funciones, conforme a la normativa vigente de la Policía Boliviana y la UNIPOL.

Artículo 40. Apoyo Técnico y Administrativo

La Dirección Nacional de la Escuela Superior de Policías proporcionará el apoyo logístico, técnico, de personal y recursos necesarios para el correcto funcionamiento de la Comisión Sumaria en todas sus Sub Sedes.

Artículo 41. Clasificación Previa

Las conductas que no estén expresamente calificadas en este reglamento como falta disciplinaria no podrán ser sancionadas, sin perjuicio de la aplicación directa de normas de mayor jerarquía que así lo establezcan.

Artículo 42. Causales de Exención de Responsabilidad

No habrá responsabilidad disciplinaria cuando: 1. La acción u omisión se realice en cumplimiento de una orden legítima de autoridad competente. 2. Se obre en legítima defensa o en estado de necesidad para evitar un daño mayor. 3. Exista fuerza mayor o caso fortuito que haga inevitable la conducta.

Artículo 43. Responsabilidad por Participación

Son responsables los autores, cómplices y encubridores de la falta, conforme al grado de intervención que hayan tenido en la realización del hecho.

Artículo 44. Concurso de Faltas

Cuando se cometan varias faltas en un solo acto o en actos conexos, se aplicará la sanción correspondiente a la falta más grave, pudiendo incrementarse hasta en un tercio según las circunstancias.

Artículo 45. Tentativa

La tentativa de falta se sancionará con la sanción correspondiente reducida en hasta la mitad, siempre que se demuestre la intención manifiesta de consumir el hecho y que existan actos externos inequívocos al respecto.

Artículo 46. Error de Hecho o Derecho

El error de hecho excluye la responsabilidad si fue inevitable y no imputable al procesado; el error de derecho no exime de responsabilidad salvo que se demuestre la imposibilidad absoluta de conocer la norma vigente.

Artículo 47. Extinción de la Responsabilidad

La responsabilidad disciplinaria se extingue por: 1. Cumplimiento total de la sanción impuesta. 2. Prescripción del proceso o de la potestad sancionadora. 3. Indulto o amnistía otorgado conforme a la ley. 4. Fallecimiento del procesado.

Artículo 48. Rehabilitación

El cursante sancionado podrá solicitar la rehabilitación en su hoja de conducta después de cumplidos dos años contados desde que la sanción quedó firme, siempre que no haya incurrido en nuevas faltas.

Artículo 49. Anotación de la Sanción

Las sanciones se anotarán en la hoja de conducta del cursante y se comunicarán oficialmente a la Dirección Nacional de Personal de la Policía Boliviana y a la unidad de origen del efectivo.

Artículo 50. Efectos de la Sanción por Falta Gravísima

La sanción por falta gravísima implica la pérdida definitiva de la calidad de cursante y la imposibilidad de reinscribirse en cualquier programa de posgrado de la UNIPOL por un periodo no menor a tres años, contados desde la ejecución de la sanción.

Artículo 51. Comunicación a Otras Instancias

Si la falta pudiera constituir presuntamente delito, la Comisión remitirá copia certificada del expediente completo al Ministerio Público o autoridad judicial competente, sin perjuicio de continuar y resolver el trámite disciplinario interno.

Artículo 52. Clasificación de las Faltas

Las faltas disciplinarias se clasifican en Leves, Graves y Gravísimas, según su gravedad, la afectación que causen al orden académico, al servicio o al prestigio institucional, y las consecuencias derivadas del hecho.

Artículo 53. Faltas Leves

Se consideran faltas leves: 1. No observar el horario establecido llegando con atraso mayor a quince minutos sin justificación válida. 2. No solicitar el permiso correspondiente para pasar a filas o retirarse de ellas. 3. Ingresar a áreas restringidas o no autorizadas de la Unidad Académica sin autorización escrita. 4. No adoptar la posición reglamentaria ni realizar el saludo correspondiente ante la presencia de un superior. 5. Descuidar la presentación personal, el aseo o el uso correcto del uniforme, dejándolo sucio, arrugado o alterado. 6. No portar marbetes, insignias o distintivos obligatorios, o hacerlo incorrectamente. 7. No mantener el corte de cabello, afeitado o arreglo personal reglamentario según normativa vigente. 8. Utilizar teléfonos celulares, dispositivos electrónicos o tecnológicos durante el desarrollo de clases, actos oficiales o formaciones sin autorización. 9. Fumar en las instalaciones de la Unidad Académica, aulas, patios o ambientes cerrados. 10. Usar maquillaje, accesorios, peinados o adornos que no estén permitidos por el reglamento de uniformes. 11. Tratar con falta de respeto, realizar bromas ofensivas o asignar apodosos indebidos a compañeros, docentes o personal administrativo. 12. Transitar descubierto sin cubrir la cabeza estando de uniforme en la vía pública o instalaciones institucionales. 13. Demorar innecesariamente en presentarse ante un superior que lo requiera oficialmente. 14. Cualquier otra conducta que implique descuido leve, falta de respeto o incumplimiento menor de los deberes académicos o institucionales.

Artículo 54. Faltas Graves

Constituyen faltas graves la reincidencia en cualquiera de las faltas leves, además de las siguientes: 1. Faltar un día completo a las actividades académicas sin causa justificada documentada. 2. Abandonar el aula, formación o acto académico sin el permiso previo de la autoridad correspondiente. 3. Proporcionar informes, datos o declaraciones falsas a las autoridades superiores. 4. Incumplir manifiestamente las órdenes o instrucciones legítimas emitidas por autoridad competente. 5. Tener en su poder, exhibir o distribuir material pornográfico en las instalaciones de la Unidad Académica. 6. Amenazar, proferir insultos o realizar agresiones verbales contra compañeros, docentes o personal administrativo. 7. Presentarse o permanecer en la Unidad Académica con aliento alcohólico, con un grado de alcohol en sangre menor o igual a 0,10 gramos por ciento. 8. Viajar fuera de su jurisdicción o distrito sin la autorización o pasaporte correspondiente. 9. Realizar acciones que impliquen fraude leve, copia o suplantación en trabajos prácticos o actividades académicas. 10. No poner en conocimiento de las autoridades las faltas o hechos que puedan afectar el buen nombre de la institución.

Artículo 55. Faltas Gravísimas

Se consideran faltas gravísimas: 1. Mantener relaciones sexuales en las instalaciones de la Unidad Académica o lugares donde se desarrollen actividades académicas o oficiales. 2. Internar, consumir, distribuir, poseer o encontrarse bajo los efectos de sustancias controladas, estupefacientes o psicotrópicos en el ámbito académico o dentro de instalaciones institucionales. 3. Negarse injustificadamente a la realización de exámenes médicos, de laboratorio o muestras que hubiere aceptado previamente o que sean ordenados por autoridad competente. 4. Realizar actos de acoso, hostigamiento, agresión física o amenazas graves contra cualquier miembro de la comunidad académica. 5. Suplantar la identidad de otra persona o permitir ser suplantado en exámenes, actos académicos o administrativos. 6. Cometer fraude grave en exámenes, pruebas o trabajos finales, incluyendo el uso de medios ilícitos, apuntes no autorizados o ayuda externa prohibida. 7. Falsificar, alterar o utilizar documentos falsos, certificaciones o firmas en trámites académicos o administrativos. 8. Acceder sin autorización a sistemas informáticos, bases de datos o archivos de la Unidad Académica para alterar, borrar o sustraer información. 9. Utilizar indebidamente el arma de fuego, en circunstancias no autorizadas o sin observar estrictamente las normas de seguridad vigentes. 10. Apropiarse indebidamente de bienes, equipos o pertenencias de la institución o de terceros que se encuentren en instalaciones académicas. 11. Realizar proselitismo político o religioso dentro de las instalaciones de la Unidad Académica. 12. Presentarse o permanecer en la Unidad Académica con un grado de alcohol en sangre mayor a 0,10 gramos por ciento. 13. Realizar declaraciones públicas no autorizadas que dañen gravemente el prestigio de la institución, la

UNIPOL o la Policía Boliviana. 14. Reincidir en una falta grave previamente sancionada con resolución firme.

Artículo 56. Valoración de la Falta

Para determinar la gravedad de la falta se tomará en cuenta el daño causado, el grado de afectación al servicio o al prestigio institucional, las circunstancias del hecho y los antecedentes del responsable.

Artículo 57. Ámbito de Aplicación Externo

Las conductas que se realicen fuera de la Unidad Académica también podrán ser objeto de sanción cuando afecten directamente la dignidad del cargo policial o el prestigio institucional de manera manifiesta.

Artículo 58. Conductas Conexas

Las acciones preparatorias que manifiesten inequívocamente la intención de cometer una falta y que pongan en riesgo el orden institucional se sancionarán de forma proporcional a la falta intentada.

Artículo 59. Gradación de Sanciones

Las sanciones aplicables son: a. Por Faltas Leves: Reducción de uno a diez puntos en el área afectiva o conducta. b. Por Faltas Graves: Reducción de once a quince puntos en el área afectiva o conducta. c. Por Faltas Gravísimas: Retiro definitivo e irrevocable de la Unidad Académica.

Artículo 60. Aplicación de la Sanción

La sanción se impondrá atendiendo estrictamente a la gravedad de la falta, las circunstancias agravantes o atenuantes concurrentes y los antecedentes disciplinarios y académicos del cursante.

Artículo 61. Acumulación de Sanciones

Las reducciones de puntos son acumulables hasta completar el máximo establecido para cada tipo; si se supera el límite máximo en faltas leves o graves, se calificará y tramitará como falta del grado inmediato superior.

Artículo 62. Ejecución de la Sanción

La sanción se ejecutará desde el momento en que la resolución quede firme, sin perjuicio de la interposición de los recursos que correspondan, salvo suspensión ordenada por autoridad superior.

Artículo 63. Registro Centralizado

Toda sanción se registrará en el sistema de información académica de la UNIPOL y en la hoja de vida institucional del cursante.

Artículo 64. Circunstancias Agravantes

Se consideran circunstancias agravantes: 1. Incurrir en dos o más faltas al mismo tiempo. 2. Reincidencia en la misma falta o en faltas del mismo grado. 3. Actuar con premeditación, alevosía o aprovechamiento de ventaja sobre la víctima. 4. Dar falso testimonio o mentir deliberadamente para eludir responsabilidad. 5. Inducir, influir o presionar a otros para cometer la falta. 6. Amenazar o coaccionar a testigos, denunciante o miembros de la Comisión.

Artículo 65. Circunstancias Atenuantes

Se consideran circunstancias atenuantes: 1. No tener sanciones disciplinarias ejecutoriadas en los últimos dos años. 2. Confesar espontáneamente la falta antes de ser descubierto o notificado. 3. Resarcir voluntariamente el daño causado o restituir los bienes afectados. 4. Actuar bajo amenaza o miedo insuperable. 5. Ser la primera falta que comete el cursante.

Artículo 66. Carácter del Procedimiento

El proceso sumario interno es oral, inmediato, simplificado, gratuito y garantiza plenamente el derecho a la defensa. Solo se admiten como excepciones previas las de prescripción y cosa juzgada.

Artículo 67. Plazos de Prescripción

Las faltas prescriben en los siguientes plazos contados en días hábiles: 1. Faltas Leves: diez días hábiles desde su comisión. 2. Faltas Graves: veinte días hábiles desde su comisión. 3. Faltas Gravísimas: ciento veinte días hábiles desde su comisión.

Artículo 68. Interrupción de la Prescripción

El plazo de prescripción se interrumpe con la notificación del Auto Inicial, la declaratoria de rebeldía o la realización formal de cualquier diligencia de investigación.

Artículo 69. Citaciones y Notificaciones

Se practicarán conforme a este orden: 1. Personalmente en el domicilio procesal señalado en el compromiso académico. 2. Por cedulón fijado en el tablero oficial de la Unidad Académica por diez días hábiles consecutivos. 3. Por medios electrónicos registrados, con acuse de recibo fehaciente.

Artículo 70. Medidas Precautorias

Al iniciarse el proceso o en cualquier etapa, se podrá disponer: 1. Separación provisional de las actividades académicas. 2. Prohibición temporal de comunicarse con personas involucradas en el hecho. 3. Suspensión temporal de la condición de cursante. 4. Cualquier otra medida necesaria para garantizar el desarrollo del proceso y evitar daños mayores.

Artículo 71. Duración de Medidas Precautorias

Las medidas precautorias tendrán una duración máxima de treinta días hábiles, pudiendo prorrogarse por causas justificadas hasta por quince días hábiles adicionales.

Artículo 72. Garantía de Defensa

El procesado podrá actuar personalmente o asistido por un abogado de su confianza; si no designa defensor en el plazo de tres días hábiles, se le asignará uno de oficio de forma inmediata.

Artículo 73. Acceso al Expediente

El procesado y su defensor tendrán derecho irrestricto a conocer, consultar y obtener copias de todo el expediente desde la notificación del Auto Inicial.

Artículo 74. Pruebas Admisibles

Se admiten todos los medios de prueba lícitos: declaraciones de testigos, documentos públicos o privados, peritajes, inspecciones oculares, grabaciones de audio y video, y cualquier otro elemento que sirva para esclarecer la verdad de los hechos.

Artículo 75. Carga de la Prueba

Corresponde a la autoridad que inicia el proceso probar la existencia de la falta y la responsabilidad del procesado; este último podrá aportar todas las pruebas de descargo que considere convenientes.

Artículo 76. Inicio del Proceso

El proceso se inicia mediante Auto Inicial dictado dentro de los dos días hábiles siguientes a la denuncia o al conocimiento oficial del hecho por la autoridad competente. El Auto contendrá: identificación completa del procesado, descripción detallada del hecho, norma infringida y designación del investigador responsable.

Artículo 77. Notificación del Auto Inicial

El Auto Inicial se notificará al procesado dentro de las veinticuatro horas siguientes a su emisión, junto con la copia de la denuncia y las pruebas que obren en el expediente hasta ese momento.

Artículo 78. Etapa de Investigación

Tiene una duración de diez días hábiles, prorrogables por diez más si la complejidad del caso lo justifica. El investigador recabará todas las pruebas, entrevistará a las personas involucradas y elaborará el informe final.

Artículo 79. Informe Final de Investigación

El informe señalará los hechos probados, la calificación provisional de la falta, las circunstancias concurrentes, las recomendaciones y la propuesta de resolución; se notificará al procesado para que presente sus descargos en tres días hábiles.

Artículo 80. Convocatoria a Audiencia

Recibidos los descargos o vencido el plazo sin que se hayan presentado, se citará a la audiencia única con anticipación no menor a veinticuatro horas hábiles.

Artículo 81. Audiencia Única

Concluida la etapa de investigación, se citará al procesado con veinticuatro horas de anticipación a la audiencia. En ella se expondrán los cargos, se presentarán todas las pruebas de cargo y descargo, y se escuchará la defensa. Esta audiencia es inaplazable.

Artículo 82. Desarrollo de la Audiencia

La audiencia es pública salvo que la Comisión decida lo contrario por motivos de orden público, respeto o seguridad; se inicia con la lectura de los cargos, se practican las pruebas admitidas y se conceden los tiempos de alegato correspondientes.

Artículo 83. Declaratoria de Rebeldía

Si el procesado no asiste sin justificación válida a la audiencia debidamente notificada, se declara en rebeldía y el proceso continúa sin su presencia, designándose defensor de oficio para que ejerza su defensa.

Artículo 84. Cierre de la Audiencia

Concluida la exposición de pruebas y los alegatos, se declara cerrado el debate y la Comisión pasa a deliberación en sesión privada.

Artículo 85. Resolución

La Comisión Sumaria dictará resolución motivada dentro de los cinco días hábiles siguientes a la finalización de la audiencia. La resolución podrá absolver al procesado o imponer la sanción que corresponda conforme a derecho.

Artículo 86. Contenido de la Resolución

La resolución contendrá obligatoriamente: antecedentes del proceso, hechos probados, fundamentos jurídicos, decisión final y la indicación de los recursos que proceden contra la misma.

Artículo 87. Notificación de la Resolución

La resolución se notificará personalmente al procesado y a su defensor dentro de las veinticuatro horas siguientes a su emisión.

Artículo 88. Firmeza de la Resolución

La resolución queda firme y definitiva si no se interpone recurso en el plazo establecido, o cuando la instancia superior competente confirma la decisión en última instancia.

Artículo 89. Ejecución Inmediata

La resolución que imponga sanción se ejecutará de inmediato, sin perjuicio de la interposición del recurso jerárquico, salvo orden expresa de suspensión por parte del Vicerrectorado de la UNIPOL.

Artículo 90. Recurso Jerárquico

Contra la resolución que imponga la sanción de retiro definitivo procede recurso jerárquico ante el Vicerrectorado de la UNIPOL, que deberá interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación. La interposición de este recurso no suspende la ejecución de la sanción impuesta.

Artículo 91. Trámite del Recurso Jerárquico

El recurso se presenta ante la misma Comisión Sumaria que dictó la resolución, la cual remitirá el expediente completo y debidamente foliado al Vicerrectorado en el plazo de dos días hábiles; la autoridad superior resolverá el recurso en un plazo máximo de quince días hábiles.

Artículo 92. Recurso de Reposición

Contra resoluciones que impongan sanciones de reducción de puntos no procede recurso jerárquico, solo recurso de reposición ante la misma Comisión Sumaria, el cual deberá interponerse en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación.

DISPOSICIONES FINALES

Primera

El presente Reglamento entrará en vigencia de forma inmediata a partir de la fecha de su homologación oficial por el Comando General de la Policía Boliviana.

Segunda

Quedan derogadas todas las disposiciones internas, circulares y reglamentaciones anteriores de la Escuela Superior de Policías que se opongan expresamente al contenido del presente Reglamento.

Tercera

La Unidad de Posgrado de la Escuela Superior de Policías queda encargada de la custodia, difusión, capacitación y estricto cumplimiento del presente Reglamento en todas sus Sub Sedes Académicas.

Cuarta

Los procesos sumarios internos que se encuentren en trámite a la fecha de entrada en vigencia de este Reglamento se sustanciarán y resolverán conforme a la normativa con la que se iniciaron.

Quinta

Los casos no previstos expresamente en el presente Reglamento serán resueltos por la Comisión Sumaria con sujeción a los principios generales del derecho, la normativa de la UNIPOL y la legislación vigente de la Policía Boliviana.